

Referencial Teórico — Nova Fonte (matriz + fichamento)

Framework de Auditoria Preventiva Baseado em Inteligência Artificial para Detecção de Assimetria de Informação em Anteprojetos de Grandes Obras Públicas (Contratações Integradas)

José de Castro Barreto Junior — Controladoria-Geral da União (CGU)

Nota. Este material deixa pronta, no mesmo modelo da matriz das 5 fontes, a fonte OLIVEIRA & LIMA (*Revista do TCU*, 2021). Nenhuma das 5 fontes atuais foi retirada: o objetivo é permitir a decisão posterior de (a) encaixá-la no lugar de uma das 5 — sendo a candidata natural a fonte mais próxima em Eixo 1 — ou (b) mantê-la como reforço da Introdução/justificativa. Classificação por eixo: **Eixo 1** (controle governamental e auditoria preventiva) como núcleo, com ponte ao **Eixo 3** (grandes obras/infraestrutura). Não cobre o Eixo 2 (assimetria de informação) nem o Eixo 4 (IA/PLN/DSR).

1 Linha da matriz de literatura

OLIVEIRA, Igor Pereira; LIMA, Bruno Martinello. A relevância da atuação preventiva do controle externo na infraestrutura — Eixo 1 (ponte ao Eixo 3).

Pergunta/objetivo. Demonstrar a relevância da atuação preventiva do controle externo — em contraste com a atuação essencialmente repressiva — sobre obras de infraestrutura, estimulando a rede de controle e a sociedade a adotar estratégias que impeçam a ocorrência de irregularidades, priorizando a prevenção da corrupção e do desperdício de recursos públicos e a implantação de controles internos estritamente necessários e suficientes.

Base teórica/conceitos. Dicotomia prevenção × repressão; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Mérida, 2003); viabilidade dos empreendimentos (EVTE) como instrumento preventivo; controles internos baseados em risco (Modelo COSO, Lei Sarbanes-Oxley, Green Book/GAO, diretrizes da OCDE e da União Europeia); competência constitucional do TCU para suspender repasses federais a obras sem comprovação de viabilidade (MS 24.510-7/DF, STF, Min. Celso de Mello).

Método. Ensaio doutrinário-institucional com estudo de caso ilustrativo — a Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras —, amparado em relatórios de auditoria, acórdãos do TCU (p. ex., Acórdão 1.839/2018-Plenário) e normativos; sem tratamento empírico ou estatístico.

Achados principais. A atuação preventiva tende a gerar benefícios superiores aos da repressiva. O caso Rnest — empreendimento com inviabilidade econômica comprovada (VPL negativo) e objeto de veto presidencial (Mensagem nº 41/2010) recomendado pelo TCU — evidencia que a intervenção tempestiva (suspensão de repasses a obras sem viabilidade comprovada) neutraliza lesão atual ou iminente ao erário. Em contraste, o modelo repressivo (pós-Lava Jato) padece de morosidade administrativa e judicial, dificuldade de restituição do dano e risco de prescrição. Controles internos eficazes “na medida certa” (evitando também o excesso de controle) são estratégia indispensável de prevenção.

Limitações. Texto doutrinário e institucional (autores são auditores do TCU), sem validação empírica nem métricas de eficácia; centra-se na prevenção via viabilidade e controles internos, sem tratar de assimetria de informação, contratação integrada ou inteligência artificial; a generalização da conclusão do caso Rnest é expressamente ressalvada pelos próprios autores.

Contribuição para o projeto. Aporta a autoridade institucional do próprio TCU à tese central da dissertação — prevenção > repressão (o “periculum in mora reverso”). Fornece o marco doutrinário e jurisprudencial (MS 24.510-7/STF) do poder-dever do controle externo de agir antes/durante, sobre a viabilidade do empreendimento; o caso Rnest é evidência concreta de que a insuficiência informacional na fase pré-decisória (viabilidade não comprovada) só se resolve com ação preventiva — exatamente a lacuna que o framework de IA propõe cobrir, atuando sobre o anteprojeto, antes da licitação. Complementa Garbaccio (que, diferentemente, agrega a ponte com o Eixo 4/IA).

2 Fichamento — OLIVEIRA & LIMA (atuação preventiva na infraestrutura)

2.1 Referência completa

OLIVEIRA, Igor Pereira; LIMA, Bruno Martinello. **A relevância da atuação preventiva do controle externo na infraestrutura.** Revista do TCU, Brasília, n. 147, p. 150-167, jan./jun. 2021. [número/paginação conforme cópia; confirmar na versão final.]

2.2 Síntese das principais ideias, argumentos e achados

Partindo da Convenção de Mérida (ONU, 2003), que recomenda não só combater, mas prevenir a corrupção, os autores — dois auditores de infraestrutura do TCU — sustentam que a atuação preventiva do controle externo é mais efetiva do que a essencialmente repressiva para proteger os escassos recursos públicos. O argumento é ilustrado por analogia (“é preferível proteger a residência do roubo do que correr atrás do prejuízo após a invasão”) e, sobretudo, pelo estudo do caso da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras: empreendimento de materialidade bilionária cuja inviabilidade econômica foi comprovada pelo Tribunal (valor presente líquido negativo), objeto de restrições orçamentárias e de veto presidencial (Mensagem nº 41/2010) recomendados pelo TCU já em 2010, mas cujas irregularidades só vieram plenamente à tona em 2014, na esteira da Operação Lava Jato.

A partir do caso, o texto contrasta as duas perspectivas: a repressiva, marcada por delongada instrução, dificuldade real de restituição do dano, morosidade e risco de prescrição; e a preventiva, capaz de neutralizar a lesividade atual ou iminente ao erário. Os autores destacam a competência do TCU para suspender imediatamente repasses federais a empreendimentos sem comprovação de viabilidade — competência reconhecida pelo STF no MS 24.510-7/DF (voto do Min. Celso de Mello) — e situam a exigência de viabilidade (EVTE) num horizonte maior: a implementação de controles internos baseados em risco

(COSO, Sarbanes-Oxley, Green Book/GAO, OCDE), “na medida certa”, para mitigar obras paralisadas, empreendimentos inviáveis e a própria corrupção — advertindo, ainda, contra o excesso de controle. Concluem que, diante das resistências ao modelo repressivo, é indispensável fazer avançar o modelo preventivo.

2.3 Análise crítica (pontos fortes e limitações)

Pontos fortes. (i) Autoridade institucional: escrito por auditores do TCU e publicado na Revista do próprio Tribunal, confere lastro doutrinário e prático de alto peso à tese da prevenção; (ii) o caso Rnest é evidência concreta e bem documentada (acórdãos, VPL negativo, veto presidencial) do custo de agir tarde; (iii) ancora juridicamente o poder-dever preventivo do controle externo no MS 24.510-7/STF; (iv) equilíbrio ao alertar contra o excesso de controle, evitando um discurso meramente maximalista.

Limitações. (i) É ensaio doutrinário-institucional, sem método empírico, jurimetria ou métricas de eficácia; (ii) constrói-se sobre um único caso, cuja generalização os próprios autores ressalvam; (iii) trata da prevenção pela ótica da viabilidade e dos controles internos, sem enfrentar os mecanismos econômicos da assimetria de informação (Eixo 2) nem a contratação integrada; (iv) não menciona inteligência artificial — logo, não substitui as fontes do Eixo 4, apenas fundamenta o “porquê” preventivo que a IA operacionaliza.

2.4 Conexão com o projeto de pesquisa

O texto é a base institucional da premissa que sustenta toda a dissertação: a superioridade da prevenção sobre a repressão no controle de grandes obras. É âncora do Eixo 1, com ponte ao Eixo 3. Três desdobramentos:

(1) legitima juridicamente o recorte “agir antes”: se o STF (MS 24.510-7) reconhece ao controle externo o poder de suspender repasses a obras sem viabilidade comprovada, então deslocar a análise para a fase do anteprojeto — como propõe o framework — é aprofundamento coerente desse mesmo poder-dever preventivo, e não inovação sem amparo.

(2) o caso Rnest fornece a materialização empírica do “periculum in mora reverso”: a informação sobre a inviabilidade existia cedo, mas a inércia converteu-a em dano de difícil reparação — exatamente o custo que a detecção tempestiva de assimetria/insuficiência informacional no anteprojeto busca evitar.

(3) delimita o papel da fonte no conjunto: ela reforça a justificativa e o Eixo 1, mas não cobre assimetria (Eixo 2) nem IA (Eixo 4). Por isso, se vier a integrar as 5, a substituição natural recai sobre a fonte mais monotemática de Eixo 1 (preservando Garbaccio, que é a única ponte ao Eixo 4); alternativamente, mantém-se como citação de reforço na Introdução, sem ocupar um dos cinco assentos.